

1502320-46.2021.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Gustavo Kaedei

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/07/2022

... condenações definitivas por associação ao tráfico de drogas (Processo nº. 0010277-87.2008.8.26.0554), furto (Processos nº. 0016894-04.2006.8.26.0564 e 3004886-91.2013.8.26.0565) e tráfico (Processo nº. 0039776-72.1997.8.26.0564) sendo estas caracterizadoras de maus antecedentes. Assim, observando-se as circunstâncias judiciais negativas fixo a pena-base em 1/3 acima do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

1ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502320-46.2021.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502320-46.2021.8.26.0540

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2277427/2021 - 01º D.P. SANTO ANDRÉ, 20760803 - 01º D.P. SANTO ANDRÉ, 3054/21/102 - 01º D.P. SANTO ANDRÉ, 3054/2021 - 1º Distrito Policial de Santo André, 2277427 - 01º D.P. SANTO ANDRÉ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBSON CLAYTON VALERIO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo Kaedei

Vistos.

ROBSON CLAYTON VALÉRIO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, porque, no dia 10 de outubro de 2021, por volta das 06h20, na Avenida Lauro Gomes, nº 4980, Rudge Ramos, nesta cidade e comarca de São Bernardo do Campo, agindo em comunhão de esforços e identidade de propósitos com outros dois agentes ainda não identificados, e mediante rompimento de obstáculo, subtraiu, para proveito comum, 02 churrasqueiras portáteis e uma cuba de inox, avaliados em R\$650,00, pertencente à vítima Danilo de Souza Milanez. Segundo a denúncia, o denunciado e dois outros agentes ainda não identificados,

sabendo-se apenas tratar-se de um homem e uma mulher, decidiram subtrair, para proveito comum, bens de expressão econômica, pertencentes à terceira pessoa. Foi então que o increpado e seus asseclas ainda desconhecidos dirigiram-se ao palco delitivo, no dia e horário acima citados. Lá chegando, o denunciado e seus ignotos cúmplices arrombaram uma das portas que guarnecia o imóvel acima mencionado, ganhando, assim, seu interior. Ato contínuo, o increpado e seus comparsas ainda não identificados, subtraíram, para proveito comum, 02 churrasqueiras portáteis e uma cuba de inox, avaliados em R\$650,00, bens de expressão econômica pertencentes à vítima Danilo de Souza Milanez. Em seguida, o imputado e os demais rapinadores, seus cúmplices, deixaram o local, na posse da res furtiva. Todavia, a ação criminosa foi presenciada por terceira pessoa, que acabou comunicando a ocorrência da empreitada criminosa em tela à Guarda Civil Municipal. Momento seguinte, já na cidade e comarca de Santo André, os guardas civis e a testemunha que preferiu não se identificar, avistaram o denunciado, momento em que a testigo o reconheceu como sendo um dos autores da rapina ilícita em testilha. O denunciado então foi abordado ainda em poder da res furtiva, que, posteriormente, foi reconhecida pela vítima. Recebida a denúncia em 20 de janeiro de 2022 (pgs. 151/152).

O acusado foi pessoalmente citado (pg. 187) e apresentou resposta à acusação (pg. 191). Ausentes as hipóteses de absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi ratificado (pgs. 195/197).

Durante a instrução (mídia e-SAJ), foram ouvidas a vítima e duas testemunhas comuns à acusação e à defesa. Ao final, o réu foi interrogado.

O Ministério Público, em alegações finais orais, requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública postulou a absolvição do acusado por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a fixação da pena base no mínimo legal, a imposição de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso com substituição em pena restritiva de direitos, tendo em vista inclusive o período pelo qual se encontra preso preventivamente.

É o relatório. Fundamento e decido.

A pretensão punitiva exposta na denúncia é procedente.

A prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do crime de furto imputado ao réu, não havendo dúvidas quanto à autoria e à presença das duas qualificadoras.

A materialidade do crime de furto restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante do acusado (pg. 04), pelo boletim de ocorrência registrado sob o nº. 3054/2021 (pgs. 12/15), pelo auto de exibição, apreensão e entrega (pgs. 16/17), pelo laudo pericial do local do crime (pgs. 201/206) e pela prova oral produzida sob o contraditório.

Igualmente certa a autoria do acusado.

Em solo policial, o acusado exerceu o direito de permanecer calado (pg. 11).

Em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o réu confessou a autoria dos fatos que lhes foram imputados. Alegou que estava parado no local e foi chamado pelos outros dois furtadores, que conhece, para ajudar a levar os bens furtados.

Iria ajudar, em troca de apenas para comprar drogas. Quando foi abordado, os outros dois haviam se evadido, na posse de outros bens. Não participou do arrombamento, quando chegou, o portão já estava arrombado. Tinha ciência de que havia um furto ocorrendo no local, e sabia que a porá havia sido arrombado pelos dois indivíduos. Apenas recebeu os bens do interior, colocou no carinho, para levar embora. Já foi preso antes por outros furtos. Arrepende-se do crime cometido (mídia e-SAJ).

A confissão da autoria encontra-se plenamente corroborada pela prova oral e pericial produzida durante a instrução.

A vítima Danilo de Souza Milanez declarou que é proprietário do estabelecimento onde ocorreram os fatos, tratando-se de um estoque de mercadorias de materiais para churrasco. Chegou para trabalhar e viu as portas do comércio arrombadas e uma viatura parada em frente. Um indivíduo havia sido detido, ele estava dentro da viatura. Os guardas notificaram que o depósito tinha sido furtado e um indivíduo fora preso, na posse de algumas churrasqueiras portáteis e uma cuba de pia de aço inoxidável, que foram recuperados. Alguns outros bens não foram recuperados. Gastou

por volta de 2 a 3 mil reais para reparar os danos da porta (mídia e-SAJ). O depoimento da vítima foi corroborado pelos depoimentos de uma testemunha presencial e de um dos guardas municipais que efetuaram a prisão em flagrante do réu, que inclusive apreenderam a res furtiva em sua posse.

A testemunha protegida K., declarou que presenciou o furto. Saía do serviço por volta das 6h da manhã e viu um indivíduo, em uma bicicleta, na posse de uma churrasqueira e a porta do comércio em frente estava arrombada. Esse rapaz estava aparentemente vigiando o local e foi o único preso depois. Acionou a polícia, que se dirigiu ao local e prendeu o acusado. Conseguiu ver outro homem e uma mulher saindo desse comércio arrastando outros bens, mas ambos já haviam fugido quando retornou ao local com a polícia. Conseguiu identificar somente esse rapaz que estava em cima da bicicleta, que ainda estava próximo ao local. Não o conhecia. Não viu o que ele conversou com os guardas, mas ouviu ele dizer que o mataria quando saísse da cadeia (mídia e-SAJ).

O guarda municipal Milton Evangelista Nogueira narrou que estava em serviço na base comunitária quando foram acionados por um popular noticiando que acabara de visualizar um furto ocorrendo em estabelecimento comercial. Assim, deslocaram-se para o local e constataram que a porta estava arrombada e não havia mais ninguém no interior. Porém, acompanhados da referida testemunha, localizaram o réu já no município de Santo André, na posse de churrasqueiras e da pia subtraídas. Essa testemunha reconheceu o réu, mas não o viu ameaçando essa testemunha. Ao ser indagado, o réu confessou a prática do furto e apontou a existência de dois cúmplices, um deles do sexo feminino. Ele pediu para que não fosse conduzido pois seria parte de uma facção criminosa oposta. O dono do estabelecimento reconheceu os bens que foram subtraídos. Reconhece o réu como sendo aquele que foi abordado no dia dos fatos (mídia e-SAJ).

O conjunto probatório carreado aos autos, como se vê, mostra-se suficiente para a condenação do réu pelo crime de furto.

Com efeito, o réu foi flagrado pelos guardas municipais em posse dos bens subtraídos, ainda muito próximo do estabelecimento que teve o portão arrombado, além de ter sido reconhecido pela testemunha presencial.

Bem configurada, nesse sentido, a qualificadora do concurso de agentes. Como se vê, a partir do conjunto probatório, ficou demonstrada a unidade de propósitos entre o réu e outros dois agentes não identificados, caracterizada pela divisão de tarefas e dos atos executórios para a subtração dos bens.

Também não há dúvida quanto à hipótese de reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo, conforme o laudo pericial de pgs. 201/206, que constatou que "a porta frontal do lado esquerdo que estava arrombada na sua parte inferior com uso de alavanca (pé-de-cabra) ou instrumento de ação similar, abrindo um vão que permitia a entrada no local de uma pessoa com compleição física normal".

Frise-se que o próprio réu reconhece que aderiu à conduta dos demais coautores do delito, sabendo que eles haviam arrombado o portão do estabelecimento vitimado.

Portanto, provada a responsabilidade criminal do réu, nos termos ora mencionados, assim como as circunstâncias qualificadoras do arrombamento e do concurso de pessoas, de rigor a sua condenação pela prática do delito previsto no artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal.

Passo à dosimetria da pena.

Atento aos critérios do art. 59, do Código Penal, observo que as circunstâncias judiciais não são totalmente favoráveis ao apenado. Ao contrário, o apenado é autor de delito de furto duplamente qualificado (mediante concurso de agentes e arrombamento), de modo que uma das circunstâncias já qualifica o delito, enquanto a outra deve ser sopesada como circunstância judicial negativa. Ainda, segundo a certidão de pgs. 155/162, o réu ostenta condenações definitivas por associação ao tráfico de drogas (Processo nº. 0010277-87.2008.8.26.0554), furto (Processos nº. 0016894-04.2006.8.26.0564 e 3004886-91.2013.8.26.0565) e tráfico (Processo nº. 0039776-72.1997.8.26.0564) sendo estas caracterizadoras de maus antecedentes.

Assim, observando-se as circunstâncias judiciais negativas fixo a pena-base em 1/3 acima do mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase de fixação de pena, verifico que o acusado é reincidente, uma vez que condenado definitivamente por falsa identidade em cumulo material com furto nos autos do Processo de nº. 1502270-97.2019.8.26.0537 (cf. certidão de pgs. 155/162), sendo certo que ainda não ultrapassado o prazo mencionado no art. 64, inc. I, do CP. Contudo, o apenado confessou espontaneamente a autoria do delito. Assim, sendo ambas as circunstâncias preponderantes, nos termos do artigo 67 do Código Penal, fica mantida, nesta fase, a pena-base a ele fixada.

Inexistentes agravantes ou atenuantes genéricas, tampouco causas especiais de aumento ou diminuição de pena, torno definitiva a pena-base fixada.

A pena de multa será calculada no patamar mínimo, qual seja, em um trigésimo do salário-mínimo vigente na data dos fatos (art. 49, §1º, do CP), haja vista, não haver qualquer elemento nos autos que demonstre que o réu dispõe de uma situação econômica especial.

Ante as circunstâncias negativas reconhecidas na primeira fase de aplicação da pena (art. 33, § 3º, do CP), notadamente a presença de duas qualificadoras, os maus antecedentes, e diante da reincidência, o apenado iniciará o cumprimento da pena em regime fechado.

Pelo mesmo motivo, não é socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos (art. 44, II, do CP), assim como a suspensão condicional da pena (art. 77, inc. II, do CP).

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a presente pretensão punitiva, e o faço para condenar o réu ROBSON CLAYTON VALÉRIO como incurso no artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, fixados no valor mínimo legal.

Em que pese o delito não envolva violência ou grave ameaça, entendo que deve ser mantida, nesse momento, a custódia cautelar, em face da presença do periculum libertatis, consubstanciada na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal (art. 312 do CPP). As circunstâncias judiciais apuradas apontam para o risco de reiteração criminosa, caso o réu seja colocado imediatamente em liberdade, e também para a possibilidade de evasão, notadamente porque registra diversas condenações anteriores em sua folha de antecedentes.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontrar.

Autorizo a expedição de guia de recolhimento provisória.

Inviável a aplicação do art. 387, §2º, do Diploma Processual Penal, por falta de informações hábeis a respaldar não só a real situação processual do acusado, mas também os requisitos subjetivos indispensáveis à estipulação de regime diverso do ora imposto, cabendo ao acusado pleitear o benefício que entende devido junto à Vara de Execução Criminal Competente.

Nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 11.719/08, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima por falta de parâmetros seguros acerca dos prejuízos experimentados.

Custas pelo réu, na forma da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, alínea "a", do §9º, do art. 4º (100 UFESPs), observado o art. 12, Lei 1.060/50, em caso de defesa pela Defensoria ou pelo Convênio.

Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente.

Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados. Cumpra-se.

São Bernardo do Campo, 20 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA